

Врач ВВК занижает диагноз

Раздел: База знаний

Цель: Если врач ВВК ставит «здоров» при болезни.

Что делать, если врач ВВК занижает диагноз и ставит «здоров» Здесь представлена детальная статья-инструкция, основанная на материалах Базы знаний. Она описывает алгоритм действий для ситуации, когда врачи госпиталя (ВВК) игнорируют реальное заболевание или травму и незаконно выставляют категорию «А» (годен) или «Б» (годен с незначительными ограничениями). ИНСТРУКЦИЯ: Что делать, если врач ВВК занижает диагноз и ставит «здоров» Логика системы: Врачи военно-врачебной комиссии (ВВК) могут намеренно игнорировать жалобы военнослужащего, проводить осмотр поверхностно («по пальцам») или не вписывать в диагноз имеющиеся поражения (например, перебитые нервы или наличие осколков), чтобы не ставить категорию «В» или «Д» и вернуть человека в строй. Спорить с врачом в кабинете бесполезно. Юристы работают не с эмоциями и жалобами на здоровье, а исключительно с медицинскими документами. Чтобы сломать незаконное решение ВВК, необходимо создать документальный противовес. ШАГ 1. Фиксация результата без конфликта Действие: Не спорить с комиссией на месте. Главная задача — получить официальное заключение ВВК (или выписной эпикриз) на руки. Выходной результат: Документ, в котором зафиксировано незаконное решение (категория А/Б). Развилка: Если заключение на руки не дают, необходимо подать письменный рапорт на имя начальника госпиталя о выдаче заверенной копии заключения ВВК. ШАГ 2. Создание медицинского противовеса (Гражданская медицина) Действие: Военнослужащий должен обратиться в гражданскую государственную или платную клинику к узким специалистам (неврологу, травматологу, эндокринологу и т.д.) и пройти обследования (МРТ, УЗИ нервов и т.д.), чтобы зафиксировать реальные нарушения функций организма Выходной результат: Медицинские справки с четким диагнозом. Правило спецконтура: всегда иметь «дубликат» диагноза из гражданской клиники 10. Эти документы ВВК уже не сможет просто проигнорировать, так как они берут на себя ответственность за сокрытие фактов. ШАГ 3. Главный удар: Независимая экспертиза (НВВЭ) Это самый сильный юридический ход против незаконного ВВК 6. Действие: Обратиться в лицензированную медицинскую организацию для проведения Независимой военно- врачебной экспертизы (НВВЭ). Предоставить им гражданские обследования и спорное заключение ВВК. Правовая опора и логика: Согласно Постановлению Правительства РФ № 2013 года № 565, если результат НВВЭ не совпадает с заключением штатной ВВК, заключение ВВК автоматически отменяется. Выходной результат: Заключение НВВЭ с категорией «В» или «Д». Этот документ направляется в госпиталь, и госпиталь обязан назначить и провести новую ВВК с учетом заключения независимых экспертов. ШАГ 4. Бюджетный путь (если нет денег на полное НВВЭ) Полноценная НВВЭ стоит дорого (около 100-150 тысяч рублей). Если таких

средств нет, применяется запасной маршрут. Действие: Заказать в организации, имеющей лицензию на НВВЭ, не саму экспертизу, а «Заключение специалиста» (или письменное мнение эксперта) по медицинским документам. Это стоит дешевле (около 35-50 тысяч рублей). Эскалация: С этим заключением специалиста подается официальная жалоба на незаконное решение врачей в Главный центр военно-врачебной экспертизы Минобороны РФ (ГЦ ВВЭ).

Выходной результат: ГЦ ВВЭ инициирует проверку, отменяет решение нижестоящей военно-врачебной комиссии и обязывает провести переосвидетельствование. ШАГ 5. Судебная блокировка (КАС РФ) Действие: Подача административного искового заявления в гарнизонный военный суд о признании незаконным заключения ВВК. Логика: Заключение независимого эксперта или документы из гражданских клиник прикладываются к иску как главное доказательство. В рамках суда будет назначена судебная военно-врачебная экспертиза, которая подтвердит реальный диагноз. ОТВЕТЫ НА ТИПОВЫЕ «А ЕСЛИ...?» — А если врачи ВВК говорят: «Частные справки и независимые экспертизы для нас не указ, мы их не примем»? Действие: Опровергаем ссылкой на закон. Право военнослужащего на независимую экспертизу закреплено Постановлением Правительства РФ 2008 года № 574 (Положение о независимой ВВЭ), которое действует в связке с ПП РФ 2013 года № 565. Отказ принять документы фиксируется и обжалуется военному прокурору и в Главный центр ВВЭ как грубое нарушение. — А если после незаконного ВВК с категорией «А» командир сразу пытается отправить бойца на штурм (на ЛБС)? Действие: Срочно переключаемся на судебную защиту. Подается административный иск в суд на бездействие/ незаконные действия с ходатайством о применении мер предварительной защиты. Суд приостанавливает приказ о перемещении военнослужащего до выяснения обстоятельств. — А если Главный центр ВВЭ прислал отписку или переслал жалобу обратно в тот же госпиталь (филиал)? Действие: Это частая бюрократическая проблема. Необходимо заново писать жалобу в Главный центр ВВЭ с требованием разобраться по существу и не спускать материал в нижестоящий филиал, так как именно их действия и обжалуются. Параллельно подается жалоба военному прокурору округа на ненадлежащее проведение медосвидетельствования. — А если ВВК вообще не проводилось, а врач просто написал в справке «здоров»? Действие: Это незаконно, если у военнослужащего была категория «Г» или имеются ранения. Подается рапорт командиру на проведение полноценного ВВК, а при игнорировании — жалоба военному прокурору на отказ в проведении медицинского освидетельствования, при этом прикладываются медицинские документы (в том числе независимой экспертизы) о существенном нарушении состояния здоровья.